

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4540/2536

นาง หลิน ทอง บุญ เพียร
นาง สำราญ งาม สวย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 88 เดิม

จำเลยไม่ได้ยื่นบัญชีระบупยานก่อนวันสืบพยาน 3 วัน แต่เพิ่งมายื่นคำร้องขอ
ยื่นบัญชีระบупยานหลังจากสืบพยานโจทก์เสร็จและศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาแล้ว
โจทก์ย่อมไม่ทราบถึงพยานหลักฐานของจำเลยว่ามีอย่างใดก่อนที่จะสืบพยานของตน
เป็นการเสียเปรียบในทางคดีคำร้อง ของ จำเลยก็อ้างเพียงว่าเพราะทนายจำเลยลืม
ยื่นบัญชีระบупยานมิได้อ้างเหตุอันสมควรว่าตนไม่สามารถทราบได้ว่าต้องนำพยาน
หลักฐานมาสืบหรือไม่ทราบว่าพยานหลักฐานได้มีอยู่ หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใด ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88วรรคสาม จึงไม่มีเหตุอันสมควรที่
จะอนุญาตให้จำเลยยื่นบัญชีระบупยานได้ ความยุติธรรมนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อคู่ความ
ทั้งสองฝ่ายมิใช่เพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว การที่จะอ้างว่าเพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม แล้วอนุญาตให้จำเลยยื่นบัญชีระบупยานจะกลายเป็นช้อยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าเช่าเมื่อสืบพยานโจทก์
เสร็จ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานจำเลยเพราะจำเลยไม่ได้ยื่นบัญชีระบупยาน

และนัดฟังคำพิพากษา ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอยื่นบัญชีระบупยาน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันนัดฟังคำพิพากษาโดยสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยไม่ได้ยื่นบัญชีระบупยานก่อนวันสืบพยาน 3 วัน แต่เพิ่งมายื่นคำร้องขอยื่นบัญชีระบупยานหลังจากที่โจทก์สืบพยานโจทก์เสร็จและศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาแล้ว เช่นนี้โจทก์ย่อมไม่ทราบถึงพยานหลักฐานของจำเลยว่ามีอย่างไรก่อนที่จะสืบพยานของตน เป็นการเสียเปรียบในทางคดี และคำร้องของจำเลยก็อ้างเพียงว่า เพราะทนายจำเลยลืมนำบัญชีระบупยานมาได้อ้างเหตุอันสมควรว่าตนไม่สามารถทราบได้ว่าต้องนำพยานหลักฐานมาสืบ หรือไม่ทราบว่าพยานหลักฐานได้มีอยู่หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 วรรคสาม จึงไม่มีเหตุอันสมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยยื่นบัญชีระบупยานได้ ที่จำเลยอ้างว่าการที่ศาลล่างทั้งสองไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นบัญชีระบупยานย่อมก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมต่อจำเลยเป็นอย่างยิ่งนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ความยุติธรรมนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อคู่ความทั้งสองฝ่ายมิใช่เพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว จึงไม่ควรยกเรื่องประโยชน์แห่งความยุติธรรมมาใช้พุ่มพื่อย การที่จะอ้างว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมแล้วอนุญาตให้จำเลยยื่นบัญชีระบупยาน จึงไม่ชอบและจะกลายเป็นข้อยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88

พิพากษายืน

(ชุชาติ ศรีแสง-สวิน อักษรายุธ-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ